

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS Demandantes,	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899
v.	SALA: 904
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A, Demandados	SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; LEY DE CONDOMINIOS, LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM 161-2009)

MOCIÓN SOLICITANDO RECUSACIÓN DEL HONORABLE JUEZ ANTHONY
CUEVAS RAMOS A BASE DE LA REGLA 63.1 INCISOS (A) Y (J) DE
PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE ante este Honorable Tribunal la parte demandada, Corporación Colón Prieto y su presidente, Enrique A. Colón Marrero, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

“[c]uando una parte entienda que está presente alguna de las circunstancias enumeradas en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra, y que procede la inhibición del Juez en el caso, lo que debe hacer es presentar inmediatamente una solicitud de recusación formal al Tribunal. Esta debe ser por escrito y estar jurada. Así lo dispone claramente la Regla 63.2: Cualquier recusación deberá ser jurada y expondrá los hechos en que se funda.” (Énfasis suplido) In re: Marchand Quintero, 151 D.P.R. 973, 985 (2000).

1. La vista evidenciaría del caso de epígrafe esta señalada para comenzar el 20 de octubre de 2025, en la Sala 904 del Tribunal de San Juan, ante el Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos, luego de voluntariamente negarse a atender y a resolver planteamientos de derecho y planteamientos jurisdiccionales, en violación al debido proceso de ley constitucional que le asiste a la parte demandada.
2. El Honorable Juez Cuevas Ramos actuando con evidente prejuicio o parcialidad hacia la parte demandada y/o el abogado que suscribe, ha hecho expresiones indicativas de haber prejuzgado el caso y se ha negado consistentemente a resolver expresamente planteamientos de derecho y jurisdiccionales, violándole

el derecho constitucional a recurrir en revisión judicial, antes de emitir la previsible determinación final en su contra. Veamos.

RELACION DE HECHOS

3. El caso que nos ocupa se origina, luego de varios incidentes procesales donde las partes expusieron múltiples planteamientos de hecho y de derecho ante la Honorable Jueza Aileen M. Navas Auger, relacionados al permiso de construcción y a una alegada alteración a la fachada del Condominio Stella Maris por trabajos de remodelación en el apartamento 10-A perteneciente al demandado. En una vista celebrada el 16 de junio de 2025, **las partes estipularon que se celebrara una Inspección Ocular** el 9 de julio de 2025 a las 2:00p.m. y una vista evidenciaría el 18 de agosto de 2025. En dicha vista, **nunca se estableció que la Inspección Ocular sobre la alegada alteración a la fachada se iba a celebrar en el interior del apartamento 10-A del demandado.** (Véase Minuta de la vista)
4. Sorpresivamente el 27 de junio de 2025 se recibió Orden del Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos informando que el caso de epígrafe le fue asignado a su atención y sugirió cambios a los señalamientos de vista.
5. El 30 de junio de 2025, la parte demandada radicó MOCION EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN, donde, entre otros asuntos relacionados a las fechas y horarios de las vistas, se solicitó al Juez Cuevas Ramos que se celebrara la Inspección Ocular luego del desfile de prueba de la vista evidenciaría del 18 de agosto de 2025, por entender que el tribunal estaría en mejor posición para comprender los argumentos de las partes.
6. Luego de varios trámites procesales, el 15 de agosto de 2025 la parte demandada radicó MOCION INFORMATIVA Y SOLICITANDO POSPOSICION DE VISTA OCULAR, donde aclaró que, “la parte demandada estuvo de acuerdo en que el Tribunal realizara una inspección ocular a los fines de observar **la fachada exterior del condominio,** tanto en el lado del penthouse 10-A como en el lado del penthouse 10-B.” y brindó **la definición de fachada,** según dispuesta en la Ley

Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, Artículo 3, inciso (o).

7. Además, en dicha moción se informó al Juez Cuevas Ramos que el 30 de julio de 2025 se presentó un Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, caso número TA2025CE00219, solicitando la revocación de la Resolución del TPI del 17 de junio de 2025, sobre la aplicabilidad del *Injunction Estatutario* al caso de epígrafe. En su consecuencia se solicitó como un ejercicio de prudencia la posposición de la inspección ocular del 18 de agosto de 2025 hasta tanto se resolviera la controversia de derecho, por estar directamente relacionada al proceso de la vista evidenciaría pendiente a celebrarse.
8. El mismo día 15 de agosto de 2025, el Juez Cuevas Ramos resolvió la petición en contra del demandado con un simple “NO HA LUGAR”.
9. El 18 de agosto de 2025, el Tribunal se constituyó en el Condominio Stella Maris para celebrar la Inspección Ocular y el Juez Cuevas Ramos se dirigió a la puerta del apartamento 10-A del demandado y requirió la entrada al interior del apartamento. El Lcdo. Ernie Cabán Santiago informó que el apartamento estaba cerrado y el demandado no había podido llagar. Argumentó que la demanda y la inspección ocular están relacionadas a una alegada alteración de la fachada exterior del condominio y que **no se había dispuesto nada en torno a que la Inspección Ocular se llevaría a cabo en el interior del apartamento.**
10. El Juez Cuevas Ramos visiblemente molestó requirió la apertura del apartamento y amenazó con que “si el mismo no es abierto impondrá sanciones económicas”. Acto seguido, el Lcdo. Cabán Santiago se comunicó vía telefónica con el demandado para que compareciera o autorizara a una tercera persona a abrir el apartamento para celebrar la vista ocular en su interior. Luego de la llamada telefónica, el Lcdo. Cabán Santiago informó que el demandado había resuelto un inconveniente y que él personalmente podía llegar al condominio a abrir el apartamento.

11. Mientras se esperaba por la apertura del apartamento 10-A, el Juez Cuevas Ramos ordenó iniciar la Inspección Ocular desde el estacionamiento del condominio y manifestó que “de nadie llegar a abrir el apartamento concluirá la inspección ocular”.
12. En la Inspección Ocular la parte demandante argumentó sobre la alteración a la fachada con la “instalación de ventanas”, un “falso techo” y la falta de un “permiso de construcción por el artículo 14.1”. “Hace constar que el falso techo se puede apreciar desde la azotea, pero por el viento es un poco peligro acceder a ella”, por lo que no se llevó a cabo la inspección.
13. La parte demandada argumentó que la instalación de ventanas y el falso techo se trata de medidas cautelares provisionales que forman parte de una controversia que se está ventilando tanto en la demanda de *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris*, caso número SJ2022CV08480, como en una querella bajo la jurisdicción de DACO en el caso; *Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris*, caso número C-SAN-2025-0022017.
14. El Juez Cuevas Ramos hizo constar que, “en la demanda hay alegaciones bajo la 14.1 por haber una construcción sin permiso o haber provisto información falsa para la obtención del permiso de construcción”. Acto seguido, **en un manifiesto acto de parcialidad hacia la parte demandante procedió a orientarlos**, expresando que “la Ley de Reforma de Permisos **exige que se traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el permiso**”. (Véase Minuta)
15. El Juez Cuevas Ramos en un **claro acto de parcialidad** le hizo constar a la parte demandante que, “deberá presentar los siguientes documentos: 1. Los planos; 2. Diseño arquitectónico según aprobado; 3. Construcción original del condominio (lo que se pretende proteger a través de las alegaciones del Injunction Estatutario de una afectación a la fachada)”. Además, le indicó a la parte demandante que,

“presentados esos documentos no sería necesaria la presentación de prueba pericial” para resolverle la reclamación.

16. **Luego del Juez Cuevas Ramos expresarse y asesorar a la parte demandante como puede probar su caso**, indicó que no era necesario entrar al apartamento y dio por terminada la Inspección Ocular, lo que razonablemente, a la luz del hombre prudente y razonable da a entender que ha **prejuizado el caso**.

17. El 20 de agosto de 2025, la parte demandante actuando conforme a la orientación brindada por el Juez Cuevas Ramos durante la Inspección Ocular, en torno a la exigencia de la Ley de Reforma de Permisos que requiere **“que se traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el permiso”**, procedió a radicar una MOCION SOLICITANDO AUTORIZACION Y NOTIFICANDO PRIMERA DEMANDA ENMENDADA.

18. En dicha moción la parte demandante **enmendó las alegaciones de la demanda e incluyó “el Ing. Carlos L. González Nieves como parte indispensable”**, cumpliendo de esta forma con lo requerido por el Juez Cuevas Ramos para la solución del caso.

19. Al día siguiente, 21 de agosto de 2025, el juez Cuevas Ramos, sin contar con la posición de la parte demandada a la solicitud de enmienda a la demanda y continuando con el mismo patrón de parcialidad y orientando a la parte demandante, emitió la siguiente Orden:

“Se autoriza la enmienda a la demanda. No obstante, **le recuerdo que el nuevo demandado, ING. CARLOS L. GONZÁLEZ NIEVES**, debe aparecer en el epígrafe como demandado. **Presente Demanda enmendada, enmendando el epígrafe para incluir al Profesional Autorizado**”.
(Énfasis suplido)

20. Tras la parte demandante contar con la demanda enmendada de conformidad a lo requerido por el Juez Cuevas Ramos, en un claro proceder en perjuicio en contra de la parte demandada, procedió **a denegar de plano y/o sin explicación, TODOS los planteamientos de derecho presentados y debidamente fundamentados por la parte demandada**. *Veamos*.

21. Luego de varios trámites procesales, el 8 de octubre de 2025 la parte demandada radicó MOCION INFORMATIVA AL EXPEDIENTE JUDICIAL Y SOLICITUD DE DESESTIMACION DE LA SEGUNDA CAUSA DE ACCION.
22. En dicha moción, nuevamente se informó al juez que se encuentra ante la atención de otro juez en una etapa avanzada del proceso, la demanda de *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (tercero demandado)*, sobre danos por filtraciones, caso número SJ2022CV08480, donde precisamente el **juez Anthony Cuevas Ramos** **participó y emitió una Sentencia Parcial en contra de la parte demandada**. Se hizo constar al juez y en el expediente del tribunal, que en dicha demanda se está dilucidando la misma controversia sobre las medidas cautelares provisionales, consistente en la instalación de ventanas y el falso techo en el apartamento del demandado y que una orden de injunction en el caso de epígrafe para removerlas de manera sumaria, puede causar daños por filtraciones a apartamentos inferiores, y resultar en lo que el Tribunal Supremo ha catalogado como una indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente, de concederse el remedio solicitado en el caso de epígrafe.
23. De igual manera, nuevamente se le informó al juez que se encuentra ante la atención de DACO, la querella: *Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris*, caso número C-SAN-2025-0022017. Se hizo constar al Juez Cuevas Ramos y en el expediente del tribunal, que en dicha querella se está dilucidando la misma controversia sobre las medidas cautelares provisionales (la instalación de ventanas) y que DACO posee la **jurisdicción primaria** en virtud de lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1923j. Una orden de injunction para remover las ventanas de manera sumaria antes de dilucidarse los asuntos en controversia en sus méritos en la Agencia Administrativa puede causar daños.
24. Sin embargo, **ambos asuntos fueron ignorados por el Juez Cuevas Ramos** en perjuicio de la parte demandada y **arrojando dudas sobre su imparcialidad para**

adjudicar. ¿Cuál es el daño inminente o la necesidad inmediata de concederle un remedio urgente de manera sumaria a los demandantes, sobre controversias que se están ventilando en sus méritos en otros tribunales y foros administrativos con jurisdicción primaria?

25. Además, en la elaborada SOLICITUD DE DESESTIMACION DE LA SEGUNDA CAUSA DE ACCION, se presentó el permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398 expedido por la OGPe, sobre el cual existe una presunción de corrección y legalidad. También se presentó el plano aprobado, el cual contiene las ventanas y el falso techo objeto de controversia, y evidencia del cumplimiento de los requisitos para la otorgación del permiso.

26. En la referida moción del 8 de octubre de 2025 radicada por el demandado, se solicitó al Juez Cuevas Ramos que desestime la demanda por **falta de jurisdicción primaria** y por no configurarse en la Segunda Causa de Acción **ninguna de los cuatro (4) fundamentos enumerados en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.**

27. No obstante, el Juez Cuevas Ramos en un nuevo **acto de prejuicio o parcialidad, eximió a la parte demandante de exponer su posición a la solicitud de desestimación** y al día siguiente, 9 de octubre de 2025, emitió la siguiente orden:

A la solicitud de desestimación de la segunda causa de acción de la Demanda enmendada, debemos nuevamente aclarar **que esta sala solo atenderá** lo relacionado al Art. 14.1 (1) y (2) de la Ley 161-2009, así como el injunction por la alegada afectación de la fachada del condominio. (Énfasis suplido)

28. En su Orden, el Juez Cuevas Ramos no se expresa sobre ninguna de las cuestiones de derecho expuestas en la moción y tampoco resuelve la controversia sobre falta de jurisdicción.

29. En un último intento para que el juez Cuevas Ramos subsanara las **evidentes y justificadas dudas sobre su imparcialidad para adjudicar las controversias**, y procediera a **expresarse y resolver en sus méritos las controversias de derechos planteadas, independientemente de cual sea el resultado**, el 13 de octubre de 2025 la parte demandada radicó PUNTUAL MOCION DE RECONSIDERACION.

En la misma, luego de la parte demandada exponer y explicar puntualmente las controversias de derecho, solicitó la desestimación a base de la Regla 10.2 (1) y (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, **y por carecer de jurisdicción primaria; y además**, desestime la Segunda Causa de Acción en virtud de la Regla 10.2 (1) y (5) de las de Procedimiento Civil **por existir una presunción de corrección y legalidad para las determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe y los PA y por no configurarse ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.**

30. El 15 de octubre de 2025, el Juez Cuevas Ramos actuando de manera consistente con el **prejuicio o parcialidad** demostrado a través del todo el proceso y con la **evidente impresión de haber prejuzgado el caso en contra de la parte demandada**, emitió una RESOLUCION INTERLOCUTORIA resolviendo las controversias de derecho y los planteamientos jurisdiccionales con un simple “No Ha Lugar”.

31. Con la conducta manifiesta del juez a través de todo el proceso y que obra en el récord del tribunal; ¿Cómo se puede pretender que la parte demandada y su representante legal no tengan dudas de que se ha prejuzgado su caso y puedan confiar en que el Juez Cuevas Ramos va a estar abierto a considerar los planteamientos de hecho y de derecho y adjudique las controversias de manera imparcial?

32. Las actuaciones altamente cuestionables del Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos en el trámite judicial desde que el caso de epígrafe le fue referido el **27 de junio de 2025 hasta el presente**, unido a sus posturas y expresiones indebidas y totalmente parcializadas a favor de la parte demandante durante la inspección ocular celebrada el **18 de agosto de 2025**, justifican la recusación o solicitud de inhibición conforme a las siguientes disposiciones de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil:

Inciso (a): **Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o los abogados o abogadas que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso;**

Inciso (j): por cualquier **otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.**

33. Las reiteradas actuaciones del Juez Cuevas Ramos en violación al debido proceso de ley constitucional del demandado, pueden “razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar” y lamentablemente contribuyen a “minar la confianza pública en el sistema de justicia” conforme a las disposiciones de la Regla 63.1 (a) y (j) de Procedimiento Civil.
34. Las consistentes actuaciones del Juez Cuevas Ramos nos obligan a solicitar de inmediato su inhibición por sus constantes actos de manifiesto prejuicio y parcialidad en contra de la parte demanda y su abogado, y por arrojar serias dudas sobre su imparcialidad para adjudicar. Actuaciones como las antes expuestas **minan la confianza pública en el sistema de justicia.**
35. “[c]uando una parte entienda que está presente alguna de las circunstancias enumeradas en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, *supra*, y que procede la inhibición del Juez en el caso, lo que debe hacer es presentar inmediatamente una solicitud de recusación formal al Tribunal. Esta debe ser por escrito y estar jurada. Así lo dispone claramente la Regla 63.2: Cualquier recusación deberá ser jurada y expondrá los hechos en que se funda.” In re: Marchand Quintero, 151 D.P.R. 973, 985 (2000).
36. Estamos consciente de que el abogado debe ser cauteloso sobre todo cuando el motivo de inhibición que invoca, acusa conducta del juez reñida con la ética judicial. Sabemos que no podemos “solicitar festinadamente inhibiciones de jueces sin que existan motivos fundados para ello.” Lind Flores v. Cruz Morales, 2003 TSPR 151, (2003); In re Córdova Álvarez, 116 D.P.R. 895, 907 (1986).

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare Con Lugar la presente moción y en consecuencia, ordene la recusación del Juez Anthony Cuevas Ramos del caso de epígrafe y se deje sin efecto el inicio de la vista evidenciaría de Injunction

por celebrarse en violación a la ley y a los derechos Constitucionales del demandado,
con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito
mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 20 de octubre de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201

2 da. Sec. Levittown Lakes

Toa Baja, P.R. 00949

Tel./ Fax. (787) 778 - 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837

E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com